

1500838-45.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME).

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

Vara Única

Rua Bento França, 332, ., Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3415-5555, São Miguel Arcanjo-SP - E-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500838-45.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALCEMI ALVES SILVA e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

ALCEMI ALVES SILVA e EVERALDO SOARES DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal; porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, mediante unidade de desígnios e em proveito da dupla, empregando fraude e destreza, subtraíram R\$ 3.000,00 (três mil reais), pertencentes à vítima Celso Manoel dos Santos.

É da denúncia que, na data supracitada, a vítima se dirigiu até a agência do Banco do Brasil para realizar um saque no valor de R\$200,00 (duzentos reais). Após não conseguir concluir a operação, um dos denunciados abordou Sr. Celso e lhe disse que poderia utilizar o terminal ao lado, que estava livre.

O ofendido tentou realizar a operação bancária, mas, novamente, não obteve êxito. Ato contínuo, o mesmo denunciado que realizou a abordagem inicial se apoderou do cartão da vítima e disse que ela deveria desbloquear o que tinha feito no outro caixa. No terminal de origem, encontraram-se os denunciados e o Sr. Celso, que após sua digital com o intuito de realizar o alegado desbloqueio. Um dos increpados digitou algo no caixa eletrônico e alegou que não houve sucesso na operação, instando a vítima a novamente apor sua digital na máquina, o que também foi feito.

Durante o processo, ALCEMI e EVERALDO impediram que a vítima visualizasse o que era feito na máquina.

Constatou-se que os denunciados digitaram novamente no terminal e houve o ruído característico de liberação de cédulas. Em seguida, ambos se evadiram. Desconfiada, a vítima realizou consulta ao saldo de sua conta, e percebeu que a dupla lhe furtou R\$3.000,00 (três mil reais), uma vez seu saldo inicial era de R\$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e havia disponível para saque apenas R\$800,00 (oitocentos reais).

Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada e, após buscas em circuitos de segurança existentes nas proximidades, constatou-se que os denunciados se evadiram num veículo FIAT MOB, vermelho, placas RMZ8F49, pela Rodovia Raposo Tavares, sentido capital. A ocorrência foi repassada via rádio e, no Município de Alumínio, duas horas após a subtração, a Polícia Militar logrou realizar a abordagem e a prisão dos denunciados, que portavam pouco mais de oitocentos e cinquenta reais em espécie. ALCEMI detinha R\$454,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ao passo que EVERALDO, R\$417,00 (quatrocentos e dezessete reais).

A vítima reconheceu prontamente os furtadores e foi parcialmente ressarcida, mediante entrega do valor apreendido. Além disso, ALCEMI confessou a prática delitiva, asseverando que haviam alugado o veículo utilizado para a fuga, e passado em Sorocaba e em Itapetininga antes da ação em São Miguel Arcanjo.

Recebida a denúncia (fls. 167/169), os réus foram citados e ofertaram respostas à acusação (fls. 198/201 e 204/205). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima, testemunhas arroladas e os réus interrogados.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

As defesas, em síntese, requereram a absolvição, por entender que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório. Alternativamente, requereram a desclassificação para a figura tentada, a aplicação da pena em seu mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a fixação do regime aberto.

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade criminoso ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência de (fls. 03/08), pelos autos de reconhecimento de pessoas (fls. 24/25), pelas gravações disponibilizadas à (fl. 226), além das demais provas produzidas durante a fase instrutória.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A vítima Celso Manoel dos Santos, disse que não reconheceu os réus presentes em audiência, por conta da correria no momento do furto. Disse que saiu de casa e foi até o banco para retirar um dinheiro, por volta das 10h30. No local, havia quatro pessoas, dirigiu-se até o lado direito e a máquina informou que não era possível realizar a operação no momento. Uma pessoa parda disse para usar outro caixa. Assim foi feito e o aviso novamente apareceu. A mesma pessoa pegou o cartão e disse que era para desbloquear o outro caixa, que estava travado. Afirmou que após sua digital enquanto um terceiro já estava no terminal inicialmente utilizado. Disse que, na hora, a pessoa que lhe auxiliou saiu e o terceiro que estava no caixa inicialmente pela vítima começou a sacar dinheiro. Notou que ao verificar o saldo em conta, houve uma subtração de R\$3.000,00 e, diante disso, acionou a Polícia Militar. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que, no dia do fato, na Delegacia, reconheceu os denunciados, que estavam na parte de fora. Às perguntas da Defesa, respondeu que foi ressarcida. No dia recebeu R\$871,00, e o restante foi ressarcido pelo Banco. No dia, viu os agentes na viatura, enquanto conversava com os policiais. Disse que não houve reconhecimento formal na Delegacia.

A testemunha policial militar Karina Bianchi, disse que se recorda de ter participado da ocorrência. Informou que foram acionados pela vítima. O ofendido relatou que foi vítima de um golpe por duas pessoas, que agiram para lhe confundir e realizar um saque num dos terminais da agência local. Afirmou que buscaram

gravações de câmeras de segurança nas imediações, e lograram identificar o carro utilizado pela dupla. Alegou que passou a informação em grupos de whatsapp de policiais, o que viabilizou a prisão dos denunciados, que foram reconhecidos pela vítima. Às perguntas da Defesa, disse que não foi responsável pela prisão e não foi responsável pela indicação da autoria, o que foi feito pela vítima. Alegou que não foram responsáveis pela prisão dos acusados.

A testemunha policial militar Alexandre Arlindo dos Santos, disse que solicitaram informação do COPOM, informando o veículo utilizado em ação criminosa, referente a um roubo ocorrido na agência de um banco situado em São Miguel Arcanjo. Afirmou que estava em patrulhamento pela Rodovia Raposo Tavares, quando, próximo ao Km 80, identificaram o veículo suspeito. Durante a abordagem, identificaram os denunciados. Com Everaldo, houve a apreensão de R\$417,00 e com o Alcemi, R\$454,00. Os réus confirmaram que saíram de São Miguel Arcanjo, mas negaram a prática delitiva. A vítima reconheceu os denunciados. Às perguntas da Defesa, disse não se recordar de ter sido apreendido objetos em nome da vítima, mas que foram apreendidos extratos de depósitos bancários. Afirmou que não houve resistência durante a abordagem. Disse que a abordagem ocorreu na Rodovia Raposo Tavares, altura do Km 80. Às perguntas finais do Magistrado, disse que a informação passada via COPOM era de que o veículo era um FIAT MOB, vermelho, placas KMZ8F49, que era acompanhado desde o Município de São Miguel Arcanjo, mas foi interceptado na mencionada rodovia.

Em solo policial o réu Everaldo Soares do Nascimento, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio (fls.18).

Em solo policial o réu Alcemi Alves Silva respondeu: juntamente de seu amigo Everaldo veio de São Paulo para São Miguel Arcanjo no veículo fiat mobi alugado pelo interrogado. O interrogado afirma que passaram antes por Sorocaba e por Itapetininga. Em São Miguel Arcanjo o interrogado e Everaldo estavam juntos no banco do Brasil e que subtraíram de um homem idoso a quantia de R\$ 3.000,00 (tres mil reais). O interrogado explica que fez um depósito na sua propria conta no Banco Itaú, agencia 0740, conta corrente 49036-2, sendo que fez tal depósito na cidade de Votorantim. O interrogado confessa a prática do crime e que o valor arrecadado foi dividido em parte igual com Everaldo (fls. 20).

Em juízo os réus manifestaram o direito constitucional ao silêncio.

Ao contrário dos alegados pela combativa Defesa, a prova amealhada confirma a denúncia, não havendo de se falar em insuficiência de provas ou em dúvidas aptas a beneficiarem os réus.

No mais, em solo policial, Alcemi acabou confessando os fatos e narrando toda a empreitada criminosa conforme as imagens acostadas as fls. 225. Na qual foi possível visualizar os réus desembarcando do veículo Fiat Mob vermelho na rua ao lado da agência, e, já dentro da agência, apoderando-se dos valores da vítima, através de intensa movimentação entre os caixas eletrônicos, se aproveitando da vítima idosa. Ao passo, que após furtarem o valor da vítima, evadem-se do local rapidamente em direção ao veículo.

Verifica-se que, após se apoderarem da quantia pertencente à vítima, os réus dividiram o produto do crime e Alcemi depositou sua parte em sua conta bancária, conforme consta no comprovante apreendido à fl. 51, e corroborando sua confissão em solo policial.

Embora a vítima não tenha lembrança quanto a autoria do delito em juízo, o conjunto probatório é forte a comprovar a autoria delitiva, assim como não há óbice à oitiva do policial militar como testemunha, sendo a prova produzida sob a égide do contraditório, não havendo sequer contradita.

Desta forma, os elementos de prova coligidos aos autos apontam a autoria, com segurança, na pessoa dos acusados.

A qualificadora relativa à fraude/destreza restou provada, já que restou caracterizada manobra enganosa, capaz de iludir a vigilância do ofendido e permitir maior facilidade na subtração do dinheiro, bem como aquela concernente ao concurso de agentes, diante da ousadia ímpar e planejamento minucioso para a execução do crime, ao orquestrar, juntamente com o comparsa, os papéis a serem desempenhados e atuando arditamente como meros clientes daquela agência bancária.

Cabe mencionar que a confissão em sede policial, sem a presença de advogado, por si só, não gera a invalidade do ato. Portanto, considerando não haver provas de que a confissão foi obtida por meios ilícitos, não há que se falar em sua nulidade. No mais, consta dos autos documento formal que comprova que os réus foram expressamente informados de seus direitos constitucionais no momento do interrogatório policial, inclusive o direito de permanecer em silêncio, assim como o corréu Everaldo o fez.

Ademais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de acompanhamento por procurador constituído durante o depoimento em fase policial, por se tratar o inquérito policial de procedimento administrativo, distinto dos atos processuais praticados em juízo, portanto, a tese defensiva não merece prosperar.

O crime se consumou, pois os acusados se apropriaram da coisa subtraída ainda que parcialmente restituída, fazendo inverter a posse da res. Trata-se da teoria da amotio adotada de forma pacífica no ordenamento jurídico brasileiro:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Nos termos da Súmula 443 e da jurisprudência do STJ (abaixo) utilizo uma das circunstâncias para fins de incidência da qualificadora e a outra para o como exasperação na primeira fase de dosimetria.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME).

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, como feito no presente caso.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Considerando o pleito ministerial de indenização à vítima, formulado na denúncia (fl. 163), deve ser fixado o importe correspondente ao prejuízo que lhe foi

causado, ou seja, o importe de R\$ 2.129,00 (dois mil e cento e vinte e nove reais), atualizados desde a data dos respectivos crimes.

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência da ação penal é a medida que se impõe.

Nos termos dos arts. 68 e 59 do CP, passo à dosimetria individual da(s) pena(s).

ALCEMI ALVES SILVA

Na primeira fase, verifico que o acusado possui maus antecedentes (fls. 283/284), pelo processo nº 1500209-05.2021.8.26.0083, ainda que não configure reincidência, pelo fato do trânsito em julgado haver ocorrido posteriormente à data do presente crime, possível sua consideração como maus antecedentes. Além disso, nos termos da Súmula 443, utilizo uma das qualificadoras como exasperação na primeira fase de dosimetria, de forma que fixo a pena-base acima do mínimo legal em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e reconheço a agravante do art. 61, II, alínea h, do Código Penal, contra maior de 60 anos (fls. 03), cujo reconhecimento é possível nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, parte final. Assim, mantenho a pena intermediária no patamar anterior em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de penas aplicadas à espécie. Torna definitiva a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, "b", e §3º, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, somando-se ao fato, que o réu ostenta outra condenação por crime de mesma espécie, inclusive com o mesmo corréu no processo nº 1500209-05.2021.8.26.0083, demonstrando que fazem deste seu meio de vida, além de haverem fortes indícios da existência de organização criminosa entre os réus e outros agentes, conforme se exporá ao fim.

EVERALDO SOARES DO NASCIMENTO

Na primeira fase, verifico que o acusado possui maus antecedentes (fls. 297/300), pelo processo nº 1500209-05.2021.8.26.0083, ainda que não configure reincidência, pelo fato do trânsito haver ocorrido posteriormente à data do presente crime, possível sua consideração como maus antecedentes. Além disso, nos termos da Súmula 443, utilizo uma das qualificadoras como exasperação na primeira fase de dosimetria, de forma que fixo a pena-base acima do mínimo legal em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuante, e reconheço a agravante do art. 61, II, alínea h, do Código Penal, contra maior de 60 anos (fls. 03), cujo reconhecimento é possível nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, parte final. Assim, majoro a pena intermediária em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de penas aplicadas à espécie. Torna definitiva a pena em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, "b", e §3º, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, somando-se ao fato, que o réu ostenta outra condenação por crime de mesma espécie, inclusive com o mesmo corréu no processo nº 1500209-05.2021.8.26.0083, demonstrando que fazem deste seu meio de vida, além de haverem fortes indícios da existência de organização criminosa entre os réus e outros agentes, conforme se exporá ao fim.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabíveis as substituições das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos, tendo em vista ausência de circunstâncias judiciais favoráveis dos acusados. Pelos mesmos motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR:

- ALCEMI ALVES SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, em regime fechado, pelo artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

- EVERALDO SOARES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias e 14 (quatorze) dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, em regime fechado, pelo artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Não poderão recorrer em liberdade, pois permaneceram presos durante a instrução penal, se soltos poderão voltar a delinquir ou se evadir. De fato, não se mostra razoável dar aos réus que responderam o processo preso o direito de recorrer em liberdade se lhe foi impingida pena privativa de liberdade. Permanecem hígidos os motivos que ensejaram a segregação cautelar, exceto no que tange à garantia da instrução criminal que já se encerrou.

Na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a serem pagos pelos réus em favor da vítima, o importe de R\$ 2.129,00 (dois mil e cento e vinte e nove reais), atualizados desde a data do respectivo crime, devendo os valores bloqueados serem transferidos para à vítima.

Com relação aos celulares apreendidos de fls. 34/35, indefiro a devolução e determino que sejam periciados visando averiguar se há vínculo associativo com os averiguados denunciados no processo 1500579-38.2022.8.26.0571, eis que foram apreendidos na mesma data na Comarca de Itapetininga pela mesma tipificação do Código Penal, e mesmo modus operandi. Cópia da presente servirá de OFÍCIO à Delegacia de Polícia local para que seja tomada as providências necessárias. Além disso, após o oferecimento da denúncia surgiram nos autos informações mais detalhadas sobre os antecedentes dos acusados (fls 278/300) e que demonstram que possuem um vínculo associativo criminoso intenso, uma vez que responderam a vários processos em coautoria, fato que pode demonstrar, numa análise perfunctória, um vínculo de organização criminosa entre eles e outros agentes e até mesmo crime de lavagem de capitais. Desta forma, considerando a vedação do arquivamento implícito, determino vista ao Ministério Público, para que em expediente próprio, se manifeste da forma que entender adequada, seja pelo arquivamento da possível conduta, promoção de denúncia ou mesmo continuidade das investigações.

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos. Serão condenados, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, nos termos da Lei Estadual 11.806/03.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Expeça-se guia de execução.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 07 de outubro de 2022.

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA